

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 137/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายองอาจ ทิมเอมหรือพิมเอม กับพวก

จำเลย

นายองอาจ ทิมเอมหรือพิมเอม จำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยที่ 1
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 295, 297, 83 ซึ่งเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้
ลงโทษตามมาตรา 297 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุก 4 ปี โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว
ในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 200,000 บาท
(อันดับ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่สมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ